

الدكتور إسلام هاشم عبدالمقصود سعد

أستاذ القانون المدني المشارك، قسم القانون
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي
جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية

المسؤولية المدنية الناشئة عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود: دراسة مقارنة في إسناد المسؤولية وتقدير التعويض

» **ملخص:**

يهدف البحث إلى تحليل قواعد المسؤولية المدنية الناشئة عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وبيان مدى كفاية قانون المعاملات المدنية العُماني لاستيعاب الأضرار الرقمية المتجاوزة للحدود الوطنية. ويتناول تحديد عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وإسناد المسؤولية إلى مرتكب الفعل الضار والوسيط التقني، في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون المعاملات الإلكترونية. كما يعالج صعوبات تحديد هوية المسؤول، وتعدد العناصر الأجنبية، وتنازع القوانين، وإثبات الضرر الرقمي وتنفيذ أحكام التعويض خارج الحدود. ويعتمد البحث المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن لدراسة النصوص القانونية والاتجاهات القضائية والفقهية، وصولًا إلى مقترحات تشريعية وقضائية تعزز حماية المتضرر، وتضبط مسؤولية مقدمي الخدمات والمنصات الرقمية، وتكفل تعويضًا عادلًا وفعالًا عن الأضرار الرقمية العابرة للحدود.